

한국핀테크지원센터 자문 신청서 (PivoxQuant)

채널: 한국핀테크지원센터 (fintech.or.kr)

제출 방식: 사이트 문의 폼 또는 이메일 (info@fintech.or.kr 또는 사이트 안내 메일)

비용: 무료

예상 회신: 1-3주

커버 질문: Q1 (자본시장법 §17 면제 적정성), Q3 (신용정보법 §22의9 마이데이터), Q9 (advisory leak 회피)

0. 자문 신청 개요

수신: 한국핀테크지원센터 컨설팅 담당자님

발신: 배상현 (PivoxQuant 1인 창업자)

연락처: seanbae1521@gmail.com / 010-XXXX-XXXX

제목: 출시 전 핀테크 SaaS 사전 규제 컨설팅 요청 - 자본시장법 §17 / 신용정보법 §22의9 / 광고규제

1. 회사 / 서비스 개요

- 상호: PivoxQuant (출시 예정, 사업자등록 진행 예정)
- 도메인: pivoxquant.com
- 운영 형태: 1인 창업, 외부 직원 0명
- 사업 단계: 코드 95% 완성, 출시 전 법률 컴플라이언스 점검 중
- 타겟 고객: 한국 거주 개인 투자자 (B2C)
- 수익 모델: SaaS 3티어 - Free / Pro 9,900원 / Premium 19,900원 (월, VAT 포함)

2. 서비스 본질 (가장 중요)

한 줄 요약: 사용자가 자기 자신의 매매·자기점검을 위해 사용하는 PFM(Personal Finance Management) 도구.

세부 특징:

- 데이터 소스: 미국(Alpaca, FMP) + 한국(KIS - read-only 영구 비활성)
- AI 기능: Anthropic Claude API 기반 사용자 자가 분석 보조 (1:1 자문 X, 불특정 다수 대상 정보 제공 X)
- 퀀트 기능: 사용자 본인 보유 종목·매매 의도에 한정한 self-analysis (시그널 라벨: POSITIVE / NEGATIVE / NEUTRAL - BUY/SELL 라벨 영구 금지)
- 거래 기능: 자동매매·매수·매도 일절 없음 (autotrader 코드 2026-05 물리 삭제 완료, git tag legal-pre-autotrader-removal 만 보존)
- 한국투자증권: 조회 전용 (read-only). buy_order / sell_order 함수 영구 비활성화됨.

- **Alpaca**: 시스템 키 ALPACA_ENABLED=0 (production 503 응답). 사용자 BYOK 경로만 향후 출시 예정.

회사는 유사투자자문업 신고를 하지 않는 결정 내렸으며, 그 근거는 미국의 Personal Capital(현 Empower Personal Wealth) 모델을 참조한 "자기 데이터 한정 self-analysis tool" 포지셔닝입니다.

3. 자문 요청 사항 (3건)

요청 1 – 자본시장법 §17 미등록 영업행위 회피 적정성

본 서비스가 유사투자자문업 또는 투자자문업 신고·등록 의무를 회피할 수 있는 구조연계를 요청드립니다.

회사 자체 분석:

- 모든 분석·스코어링은 사용자 본인 user_id 인증 후 본인 데이터에 한정하여 산출
- 5종 PDF 산출물 (year_end_letter, earnings_prebrief, credit_rating, insider_mirror, pre_trade_checklist) 모두 generate_for_user(user_id) 또는 generate_for_position(user_id, ticker) 진입점만 가짐 (즉 본인 사용자가 본인 보유 종목·매매 의도 기반에서만 생성)
- 외부 배포 / 구독 / 1:1 자문 / 불특정 다수 대상 리포트 발행 일절 없음
- 모든 산출물·시그널 페이지에 한·영 면책 배너 자동 첨부

구체적 질문:

- 위 구조가 자본시장법 §17 (미등록 영업행위 금지) 또는 §6 (투자자문업 정의) 적용 대상인지
- 시그널 라벨 "POSITIVE / NEGATIVE / NEUTRAL" 표시가 §49 (투자권유 – 미등록자 금지)를 트리거하는지
- Discover 페이지에서 사용자 watchlist 외 종목의 시그널 리스트를 표시하는 것이 self-data 한정 경계를 벗어나는지
- 면제 트랙 유지를 위해 필수로 추가해야 할 안전장치가 있는지

요청 2 – 신용정보법 §22의9 본인신용정보관리업 인가 필요 여부 (마이데이터)

BYOK(Bring Your Own Key) + read-only "개인용 도구" 모델이 본인신용정보관리업 인가(자본금 5억) 대상인지 확인을 요청드립니다.

회사 모델:

- Alpaca(미국 broker) – 사용자 BYOK + read-only
- KIS(한국 broker) – 사용자 BYOK + read-only (주문 실행 영구 비활성)
- 회사는 사용자 자격증명을 암호화 저장 후 사용자 본인 위임으로 read-only 조회만 수행
- 회사 자체적인 신용정보 통합·분석·재배포 없음

구체적 질문:

- BYOK + read-only 개인용 도구가 §22의9 적용대상인지 (인가 필요 여부)
- Alpaca(해외 broker) 데이터가 한국 거주 사용자 단말로 들어오는 시점에 신용정보법 적용되는지

- c) Alpaca + KIS 다중 broker 통합이 §22의9 정의의 "여러 기관 신용정보 통합"에 해당하는지
- d) 본 모델 유지를 위한 필수 고지·동의·약관 조치는 무엇인지
- e) **규제 샌드박스 신청 권장 여부** – 본 케이스가 규제 샌드박스 적합 사안인지

요청 3 – 자본시장법 §57 광고 표시 의무 / advisory leak 회피 (Q9)

서비스 페이지 + 백테스트 결과 + 페이퍼 트레이딩 기록 표시 방식이 §57 (투자권유 광고 표시 의무) 또는 §178 (시세조작 금지) 트리거 가능성이 있는지 확인을 요청드립니다.

구체적 질문:

- a) "자문업 미등록"이어도 §57 광고 표시 의무가 적용될 가능성
- b) 백테스트 과거 수익률 표시가 §178 (시세조작) 또는 §57 (광고규제) 트리거하는지
- c) 페이퍼 트레이딩(가상 매매 시뮬레이션) 결과의 BUY 라벨 표시가 §49 투자권유 트리거하는지 – 회사는 BUY rationale에 자동 안전장치(legal_filter.safe_scrub) 적용 완료
- d) "PRO 배지", "Premium 기능" 표시가 광고 표시 의무 위반인지

4. 자문 답변 희망 형식

- **서면 답변** (이메일 또는 사이트 회신): 각 질문에 대한 방향성 + 추가 검토 필요 항목 표시
- **권장 시 화상/대면 미팅**: 가능하시다면 1회 화상 컨설팅 (Zoom/Google Meet) 수락
- **규제 샌드박스 신청 권장 시**: 신청 절차 안내

5. 회사 사정 (1인 창업, 비용 절감 필요)

본 컨설팅은 출시 전 사전 규제 점검이 목적이며, 1인 창업자로서 정식 변호사 자문 비용을 최소화하기 위해 핀테크지원센터의 무료 컨설팅을 우선적으로 활용하고자 합니다. 본 자문에서 "추가 검토 필요" 판정되는 항목만 별도 변호사 자문으로 진행할 계획입니다.

회신 부탁드립니다. 감사합니다.

배상현 드림
PivoxQuant
seanbae1521@gmail.com
010-XXXX-XXXX